档号 BK-0576 周立太新浪博客 • 2007.11.25 亲笔•论坛演讲

谁来为农民工维权？

入选理由：亲笔演讲全文：论坛发言《从挣扎最终走过来的周立太，看中国劳工维权》，把维权史讲给公众听的第一手文本

主持人：由于时间关系，我们就边讲边等，我们这一节讨论有两类，首先我们清出著名的农民工维权律师，周立太先生，他发言的题目就是保障农民工群益。欢迎。

周立太：首先我很高兴，高兴是两个方面，第一，主办方给我这个机会跟大家一起交流，第二，一般的会议到下午人就不多了，但是今天下午还有这么多人，说明我们大家关注农村，关注农民，更关注社会。谈到这个演讲，我只想说，把我多年来从事的这份工作跟大家做一个交流，我的题目就是，从挣扎最终走过来的周立太，看中国劳工维权，看中国法制进程。现在我想给大家做一个简单的介绍，这个介绍就是一个背景，了解我们在干什么？

我是从96年5月1日开业的，我是一个农民，我今天农村还有产权。物权法出台以后，包产地自然续约了，我非常高兴，因为我是一个农民。但是我的工作是一个律师，我从96年5月1日开始，我不是想出名，当时是有一个机会，去了深圳[(http://img1.qq.com/weather/pics/5619/5619723.gif)](http://weather.qq.com/preend.htm?dc296.htm) ，帮一个人打官司，我去深圳之前，那么在这个地方，断一只手赔33101.25元，当时有一个人，在96年的一天，他夫妇两个回家被车撞死，我为他打官司，赔了30万，法律是要为人维权，否则这个法律是死的。

现在中国物权法出台了，有多少人知道呢？通过这个案子，很多人知道了维权。接下来，从1996年5月1日，到现在，我和我的律师事务所，先后受理了全国有8000多个农民工就是农民的案子。农民工不是一个法律概念，也不是一个法律术语，本身农民工和打工仔就是一个歧视的概念，那么从96年5月1日到现在，我和我的律师事务所受理了8000多的案件，其中1886件是农民的案件，有7000多件是农民工的案件，主要涉及到工伤，追讨工资，还有经济补偿金的不到3000，养老医疗保险的，有1000多件，总共有7000多件，现在已经办结的案子不到1000多件。

我在中央电视台看了一个报道，有一个律师说他一年办了10000多件，我说他绝对是吹牛。当然，我现在做了这么多年的这个工作，我有一些感受。

首先我改变了深圳人身伤害赔偿只有33101.25元的历史，我要全世界全中国都关注我们，关注民工的生存状态，引起了法学家的关注，高层的关注，走向了一个不断完善的轨道。周立太在很多的大学演讲，我们谈，所有人已经从过去走向一个法制的社会了，周立太是从一个农民考成了一个律师，这就是一个活例子，我到现在都没有文凭。我们那里村子里面有一个话就是不准文盲过年，就是说，你回来就要扫盲，我当时就是这样。

我通过我的行为促进了律法的完善。第三，改变了很多的东西，很多东西都是你们看不到的，当然不是说周立太怎么样，就是说我们通过一些案子，通过一些方式，让大家讨论，这就是一个进步的表现。当然，多年来，我也得到了，周立太搞什么深沉，我在2001年之前，我给中国农民工打官司，是冒风险的，就是打之前不收费，打完了之后才收费。从主观讲我接受了当事人的委托，他没吃没住，为了诉讼的顺利进行，我这个人很实在，我一定要帮他。

还有一些地方法院故意刁难我的当事人，可以开庭他就故意不开庭，所以我还收留了一些农民工。

因为很多人在大背景诚信的影响下，很多人，案件结束以后，很多律师跑了。我给你们讲一个故事，2001年的一天，我为什么要说这么一个故事呢？有一个农民工，他是重庆[(http://img1.qq.com/weather/pics/5619/5619723.gif)](http://weather.qq.com/preend.htm?dc212.htm)人，他在2003年因为建筑事故，高位截瘫，我给他打了4年的官司，除了赔偿医药费，还有25万补偿费。

当我去找他要律师费的时候，他把他的尿泼到我的身上，我跟他说，我打这个官司打了四年，这是要一个过程的，他说，赔了这么多年，才赔了25万块钱？我觉得这是悲哀，他泼我的尿，我觉得我们每个公民要遵守社会道德。当时这个事情引起了很多媒体的关注，我认为我们生活可以穷，但是良知不能穷，如果一个人丧失了良知，那是整个社会的悲哀。穷，不能不讲诚信，这是我想的第一个遗憾。

第二个遗憾，我们在这一系列的工作中，我始终想改变我们当时的法律现状，我讲三个的典型的事情，我作为一个律师来说，我就不受定金限制，然而我在深圳，1997年当地司法局收了我的律师证，当时还让我不准给农民工打官司，我通过了一些法律的手段，维护这个法律的顺利的畅通，然而，现在中国社会的不安定的因素，有两个方面是不畅通的，第一是无信访渠道不畅通，现在很多地方，都说不准信访。

第二就是诉讼渠道不畅通，我们现有的对农民工讨工资的事情，要登记备案，一个农民工讨工资，怎么就变成了登记备案的敏感性案件呢？因此，我们办这个案件，每走一个地方，都要很长的时间。曾经我代表600多个农民工将深圳市政府告上了法庭，当时输了是不收钱的，在1999年的8月18日，在深圳中级人民法院判决我的当事人败诉，他把我的当事人叫到第五法庭，不准我和当事人见面，并把当事人送回了老家，之所以一个律师啊，在维护这个弱者的权利过程中，他所面临的压力，和危险，是一般人所难以想象的，当然造成上述方面的原因，我认为有以下两个问题，

第一，就是我们现行的劳动仲裁制度，天生就是一个畸形，就是我们现有的劳动仲裁制度，天生就是一个畸形，公费，现有的工会根本不能代表我们工人的利益，而劳动局的局长就是仲裁局的主任，这个机构天生就是一个畸形，一个不公正的机构，怎么能够希望它公正？第二，在广东和重庆，对劳动者仲裁的收费按标准来收费，国家发改委，原国家物价局，劳动部，财政部明确规定，劳动仲裁只能收费20块钱，但是广东和重庆，参照了原来法院诉讼费来收费，但是这个诉讼费收费办法早就已经废止，当时有一次就要求我的当事人交50万的诉讼费，由于数量过于巨大，让我们仲裁难以进行。

还有，各个政府都在拿农民工当做作秀的工具，包括我们媒体也在参与宣传和传播。现在我们劳动法都讲劳动关系，法律是平等的，我觉得心疼，这个声音，是一个不正常的声音，通过我的诉讼行为改变了许多的事情，但是在现有的制度下，在农民工，农民的很多的问题还需要大家共同的努力。谢谢大家。

主持人：周立太律师做了很多有意义的工作，体会也很多，下面我们请西北政法大学法学院院长教授王周户先生做评论。

王周户：首先感谢主办方给我这个机会。其实我来这个会是很惭愧的，因为我对农民的问题缺乏研究，我来对周律师点评，并不是有特殊的原因。我觉得周律师一路走来，有三个层面，这三个层面非常清晰，一个是感受，第二通过感受他还有几点遗憾，遗憾之后他还有几点原因的分析。我觉得这是周律师给我的第一个印象。

第二个就是周律师所谈的一些观点，我觉得有些观点还是很有穿透力的，因为在这个里面，我们在中国法制社会构建和推荐过程当中，我们有我们的法制理想，但是法制社会，法制政府的构建肯定不是一天两天完成的，需要一个很长的过程，我也在很多的地方政府官员听到，说我们要多少年才能建成法制社会，我说不上，我觉得要一代人以上的人才能实

现，一代人是不可能的事，因为他包括经济，政治管理体制，文化，他有很多的因素，所以周律师在谈话里面，他有两点，就是他做的努力是很能说明问题的，第一个，他把白纸黑字，通过法律条文规范起来，像很多西方专家说过，法律是制度性的法律，通过很多案例或者实际执行才会成为活的法律，因为在我们的国家，我们的很多法律制度，是出台了，但是我们的法律制度在不同的领域里面，被打折，或打折扣的现象是普遍的，也就是在现实里面的执行状况是很差的，所以我们很多的法律仅仅就是宣传标语，所以他通过自己的行为，就是在现实中很难做的到的行为，他通过自己的实践做到了，在深圳的案例就是一个例子。

一方面我们在遵循法律的框架内，做到我们应该做的事情，但是他不仅仅满足于此，他发现了很多的制度的缺陷，再通过此行为逐渐完善这些问题。所以这个贡献周律师的行为是非常突出的。当然，我也感受到在这个过程之中，周律师的委屈，但是这些事情都没有使他在这个问题上退缩下来，所以任何事情，要坚持做下去，要有正义感，要有强烈的责任心和使命感，这个使命感和责任性，我想周律师的很多话说的是很好的，人穷志不穷，人穷不能穷规则，人穷不意味着就可以胡来，没有法律。

不能说我们现在处于经济发展过程中，就不需要法制，所以我觉得我听了以后很有感受，谢谢律师，也谢谢各位。

使用说明

本文为馆藏周立太新浪博客（blog.sina.com.cn，2007－2016）文章的数字化转写件，非博客页面复制品。著作权归周立太及原引媒体所有；部分篇目含当事人真实姓名与案件细节，公开陈列前须核对隐私与权利状态；正文内容以原始档案为准，未经事实复核。